P U T U S A N

Nomor 1102/Pid.Sus/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bahrun alias Arun Bin Muhdar;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Jl. KS Tubun Gang II Damai No. 62 Rt. 27 Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Roti;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/216/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 03 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus Februari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
7. Hakim PN, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama M. Akbar, SH Penasehat Hukum dari PBH PERADI yang berlamat di Jl. Pangeran Hidayatullah (Benua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anyar) Banjarmasin atas Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1102/Pid.Sus/2020/PN Bjm, tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1102/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 04 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1102/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 07 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAHRUN Als ARUN Bin MUHDAR (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa BAHRUN Als ARUN Bin MUHDAR (Alm)dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa BAHRUN Als ARUN Bin MUHDAR (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sesuai dengan dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHRUN Als ARUN Bin MUHDAR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
   - 10 (sepuluh) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 134 (seratus tiga puluh empat) Gram,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir Tablet Extacy / Inex warna Cokelat Muda bentuk Batman dengan berat bersih (netto) 101,85 (seratus satu koma delapan lima) Gram,
- 209 (dua ratus sembilan) butir Tablet Extacy / Inex warna Hijau Muda bentuk huruf B dengan berat bersih (netto) 79,89 (tujuh puluh sembilan koma delapan sembilan) Gram,
- 1 (satu) pak Plastik Klip ukuran Sedang, 1 (satu) pak Plastik Klip ukuran Kecil, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam Silver, 1 (satu) buah Alat Press warna Biru,
- 2 (dua) buah Kantongan Plastik warna Hitam dan 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia warna Hitam dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa terdakwa BAHRUN Als ARUN Bin MUHDAR (Alm) bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD Bin BAHRUN (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan KS. Tubun Gang II Damai No. 62 Rt.27 Rw.09 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 Wita, saat terdakwa BAHRUN Als ARUN Bin MUHDAR (Alm) berada di rumahnya yang terletak di Jalan KS. Tubun Gang II Damai No. 62 Rt.27 Rw.09 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, tiba-tiba anak terdakwa yaitu sdr MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD menghubungi terdakwa melalui handphonenya dengan maksud menyuruh terdakwa untuk memindahkan sabu-sabu dan extacy/inex yang sebelumnya ia simpan didekat tumpukan baju kotor yang berada di dapur rumahnya keluar rumah dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada anggota Kepolisian melakukan penangkapan, setelah mendapat permintaan tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkusan plastik warna hitam di dekat tumpukan baju kotor, setelah itu, 1 (satu) bungkusan terdakwa letakkan di belakang dapur rumahnya, sedangkan 1 (satu) bungkusan plastik lagi terdakwa taruh disamping rumahnya atau tepatnya di bawah lantai rumah tetangganya beserta 1 (satu) buah alat press, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa tersebut, bahwa dari hasil penggeledahan rumah, ditemukan 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna Hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 100,82 (seratus koma delapan dua) Gram, 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir Tablet Extacy/Inex warna Cokelat Muda bentuk Batman dengan berat bersih sekitar 101,85 (seratus satu koma delapan lima) Gram dan 209 (dua ratus sembilan) butir Tablet Extacy/Inex warna Hijau Muda bentuk huruf B dengan berat bersih sekitar 79,89 (tujuh puluh sembilan koma delapan sembilan) Gram yang diketemukan di belakang rumah terdakwa tepatnya di dekat Pintu Dapur dan setelah itu anggota Kepolisian kembali menemukan 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna Hitam yang berisi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 33,18 (tiga puluh tiga koma satu delapan) Gram dan 1 (satu) buah Alat Press warna Biru yang diketemukan di bawah lantai rumah tetangga terdakwa dimana antara rumah terdakwa dengan rumah tetangganya hanya terpisahkan oleh dinding rumah saja;

Adapun terdakwa bersama-sama dengan Sdr MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD dalam hal ini secara bermufakat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu dan extacy /inex tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter, karenanya terdakwa langsung diamankan anggota Kepolisian karenanya terdakwa langsung diamankan anggota Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan sekitar 134 (seratus tiga puluh empat) gram telah dilakukan penyisihan sekitar 0,50 (nol koma lima nol) gram guna dilakukan pengujian di Laboratorium, kemudian disisihkan lagi seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya sekitar 133 (seratus tiga puluh tiga) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik Kepollisian Polresta Banjarmasin sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 September 2020, kemudian terhadap 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir tablet Extacy/Inex warna coklat muda bentuk Batman dengan berat bersih keseluruhan sekitar 101,85 (seratus satu koma delapan lima) gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat sekitar 0,75 (nol koma tujuh lima) gram guna dilakukan pengujian di Laboratorium, kemudian disisihkan lagi sebanyak 3 (tiga) butir seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram untuk dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir dengan berat bersih keseluruahan sekitar 100,35 (seratus koma tiga lima) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik Kepollisian Polresta Banjarmasin sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 September 2020, lalu terhadap 209 (dua ratus Sembilan) butir tablet extacy/Inex warna hijau muda bentuk huruf B dengan berat bersih keseluruhan sekitar 79,89 (tujuh puluh sembilan koma delapan sembilan) gram kemudian disisihkan sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat bersih sekitar 1,14 (satu koma satu empat) gram guna dilakukan pengujian di Laboratorium, kemudian disisihkan lagi sebanyak 3 (tiga) butir seberat 1,14 (satu koma satu empat) gram untuk dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir dengan berat bersih keseluruahan sekitar 77,61 (tujuh puluh rujuh koma enam satu) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik Kepollisian Polresta Banjarmasin sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 September 2020;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si, Apt., M.Si, dan rekan, dengan No.LAB. : 7308/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020, diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : = 14741/2020/NOF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Krisal Metafetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. = 14742/2020/NOF.-: berupa 3 (tiga) butir tablet warna coklat muda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bentuk “Batman” adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. = 14743/2020/NOF.-: berupa 3 (tiga) butir tablet warna coklat muda bentuk “Batman” adalah benar tablet dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika. Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIIDIAIR :

Bahwa terdakwa BAHRUN Als ARUN Bin MUHDAR (Alm), pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan KS. Tubun Gang II Damai No. 62 Rt.27 Rw.09 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 Wita, beberapa anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi ARIF BUDIMAN dan saksi HADY RAWAN K, SH. memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan KS. Tubun Gang II Damai No. 62 Rt.27 Rw.09 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dijadikan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Tablet Extacy / Inex, kemudian anggota Kepolisian melakukan penggerebekan, dan mengamankan penghuni rumah yaitu terdakwa BAHRUN Als ARUN Bin MUHDAR (Alm), kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan rumah, ditemukan 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna Hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 100,82 (seratus koma delapan dua) Gram, 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir Tablet Extacy/Inex warna Cokelat Muda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bentuk Batman dengan berat bersih sekitar 101,85 (seratus satu koma delapan lima) Gram dan 209 (dua ratus sembilan) butir Tablet Extacy/Inex warna Hijau Muda bentuk huruf B dengan berat bersih sekitar 79,89 (tujuh puluh sembilan koma delapan sembilan) Gram yang diketemukan di belakang rumah terdakwa tepatnya di dekat Pintu Dapur dan setelah itu anggota Kepolisian kembali menemukan 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna Hitam yang berisi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 33,18 (tiga puluh tiga koma satu delapan) Gram dan 1 (satu) buah Alat Press warna Biru yang diketemukan di bawah lantai rumah tetangga terdakwa dimana antara rumah terdakwa dengan rumah tetangganya hanya terpisahkan oleh dinding rumah saja.

Adapun Narkotika jenis sabu-sabu dan Extacy/Inex tersebut adalah milik anak terdakwa yang bernama sdr MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD, dimana saat itu sdr MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD sedang tidak ada dirumah, bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah mengetahui kalau sdr MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD menjual atau mengedarkan sabu-sabu, namun terdakwa tidak melaporkannya ke pihak berwenang, karenanya terdakwa langsung diamankan anggota Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Selanjutnya 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan sekitar 134 (seratus tiga puluh empat) gram telah dilakukan penyisihan sekitar 0,50 (nol koma lima nol) gram guna dilakukan pengujian di Laboratorium, kemudian disisihkan lagi seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya sekitar 133 (seratus tiga puluh tiga) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik Kepollisian Polresta Banjarmasin sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 September 2020, kemudian terhadap 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir tablet Extacy/Inex warna coklat muda bentuk Batman dengan berat bersih keseluruhan sekitar 101,85 (seratus satu koma delapan lima) gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat sekitar 0,75 (nol koma tujuh lima) gram guna dilakukan pengujian di Laboratorium, kemudian disisihkan lagi sebanyak 3 (tiga) butir seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram untuk dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir dengan berat bersih keseluruahan sekitar 100,35 (seratus koma tiga lima) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik Kepollisian Polresta Banjarmasin sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 September 2020, lalu terhadap 209 (dua ratus Sembilan) butir tablet extacy/Inex warna hijau muda bentuk huruf B dengan berat bersih keseluruhan sekitar 79,89 (tujuh puluh sembilan koma delapan sembilan) gram kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disisihkan sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat bersih sekitar 1,14 (satu koma satu empat) gram guna dilakukan pengujian di Laboratorium, kemudian disisihkan lagi sebanyak 3 (tiga) butir seberat 1,14 (satu koma satu empat) gram untuk dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan, sedangkan sisanya sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) butir dengan berat bersih keseluruahan sekitar 77,61 (tujuh puluh rujuh koma enam satu) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik Kepollisian Polresta Banjarmasin sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 16 September 2020;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si, Apt., M.Si, dan rekan, dengan No.LAB. : 7308/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020, diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : = 14741/2020/NOF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Krisal Metafetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. = 14742/2020/NOF.-: berupa 3 (tiga) butir tablet warna coklat muda bentuk “Batman” adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. = 14743/2020/NOF.-: berupa 3 (tiga) butir tablet warna coklat muda bentuk “Batman” adalah benar tablet dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika. Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Hadi Irawan K, S.H.,** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan satu tim telah menangkap Terdakwa karena masalah narkotika yaitu pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan KS. Tubun Gang II Damai No. 62 Rt.27 Rw.09 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa sebelumnya Opsnal Unit I Satresnarkoba Polresta Banjarmasin memperoleh informasi dari masyarakat bahwa orang yang bernama MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD Bin BAHRUN ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan tablet extacy / inex dirumah Terdakwa di Jalan KS. Tubun Gang II Damai No. 62 Rt.27 Rw.09 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa kemudian kami melakukan penyelidikan dan dihari kejadian kami pun langsung bergerak ke alamat tersebut dan melakukan penggerebekan, dan waktu itu kami berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 100,82 (seratus koma delapan puluh dua) gram, 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir tablet extacy / inex warna coklat muda bentuk Batman dengan berat bersih 101,85 (seratus satu koma delapan puluh lima) gram dan 209 (dua ratus sembilan) butir tablet extacy / inex warna hijau muda bentuk huruf B dengan berat bersih (netto) 79,89 (tujuh puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram yang diketemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di dekat pintu dapur dan setelah itu kami kembali menemukan 1 (satu) buah kantongan plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 33,18 (tiga puluh tiga koma delapan belas) gram dan 1 (satu) buah alat press warna biru yang diketemukan dibawah lantai rumah tetangga Terdakwa yang hanya terpisah dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut adalah milik anaknya yang bernama MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD dan yang meletakkan benda / barang-barang tersebut ditempat ditemukan adalah Terdakwa sendiri atas perintah anaknya bernama MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD melalui hubungan telephone sebelum proses penggerebekan, Kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, yang jadi Target Operasi kami adalah MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD Bin BAHRUN (anaknya Terdakwa);
- Bahwa menurut Terdakwa sejak minggu siang MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD Bin BAHRUN (anaknya Terdakwa) tersebut tidak ada pulang kerumah dan juga tidak memberitahukan dimana keberadaannya dan sekarang MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD Bin BAHRUN (anaknya Terdakwa) sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Arif Budiman dan Saksi Murjani Als H. Jani Bin Husaini**, telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan dan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi-saksi yang dibuat oleh Aries Wibawa, S.H., Pangkat Iptu NRP 92120401 dan Sigit Jaya Putra, S.H., Pangkat Aipda NRP 81020195, Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Polresta Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 dan tanggal 06 Agustus 2020, dibacakan di persidangan yang atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Bahrun alias Arun Bin Muhdar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan KS. Tubun Gang II Damai No. 62 Rt.27 Rw.09 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 Wita anak Terdakwa bernama MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD Bin BAHRUN menghubungi HP Terdakwa, menyuruh Terdakwa untuk memindahkan sabu-sabu yang disimpan didekat tumpukan baju kotor yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu itu MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD Bin BAHRUN melalui Handphone menyuruh untuk memindahkan sabu-sabu keluar rumah sambil mengatakan bahwa ada petugas Polisi melakukan penangkapan dan kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkusan plastik warna hitam didekat tumpukan baju kotor tadi dan meletakkan dibelakang dapur rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkusan plastik lagi serta alat press, Terdakwa letakkan disamping rumah Terdakwa tepatnya dibawah lantai rumah tetangga Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polisi melakukan penangkapan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) kantongan plastik hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 100,82 (seratus koma delapan puluh dua) gram, 596 (lima ratus sembilan puluh enam) butir tablet extacy, 1 (satu) buah kantongan plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat total 33,18 (tiga puluh tiga koma delapan belas) gram dan 1 (satu) buah alat press warna biru;
- Bahwa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa petugas ke Polresta Banjarmasin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke Polisi karena Terdakwa takut untuk melaporkannya;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan anak kandung Terdakwa yang bernama MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD Bin BAHRUN dan Terdakwa tahunya dia bisa memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana anak Terdakwa MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD Bin BAHRUN mendapatkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa : Berita Acara Hasil pengujian secara Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si, Apt., M.Si, dan rekan, dengan No. LAB. : 7308/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Krisal Metafetamina; 3 (tiga) butir tablet warna coklat muda bentuk “Batman” adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina); 3 (tiga) butir tablet warna coklat muda bentuk “Batman” adalah benar tablet dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), semuanya terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 134 (seratus tiga puluh empat) Gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir Tablet Extacy / Inex warna Cokelat Muda bentuk Batman dengan berat bersih (netto) 101,85 (seratus satu koma delapan lima) Gram;
- 209 (dua ratus sembilan) butir Tablet Extacy / Inex warna Hijau Muda bentuk huruf B dengan berat bersih (netto) 79,89 (tujuh puluh sembilan koma delapan sembilan) Gram;
- 1 (satu) pak Plastik Klip ukuran Sedang;
- 1 (satu) pak Plastik Klip ukuran Kecil;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam Silver;
- 1 (satu) buah Alat Press warna Biru;
- 2 (dua) buah Kantongan Plastik warna Hitam;
- 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia warna Hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 Wita di rumah Terdakwa sendiri di Jalan KS. Tubun Gang II Damai No. 62 Rt.27 Rw.09 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin karena ditemukan narkotika di dalam rumahnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 Wita anak Terdakwa bernama MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD Bin BAHRUN melalui telepon (HP) menyuruh Terdakwa untuk memindahkan sabu-sabu yang disimpan didekat tumpukan baju kotor yang berada di dapur rumah Terdakwa sambil mengatakan bahwa ada petugas Polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkusan plastik warna hitam didekat tumpukan baju kotor dan meletakkan dibelakang dapur sedangkan 1 (satu) bungkusan plastik dan alat press diletakkan disamping rumah Terdakwa tepatnya dibawah lantai rumah tetangga Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polisi melakukan penangkapan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) kantongan plastik hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 100,82 (seratus koma delapan puluh dua) gram, 596 (lima ratus sembilan puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

enam) butir tablet extacy, 1 (satu) buah kantongan plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat total 33,18 (tiga puluh tiga koma delapan belas) gram dan 1 (satu) buah alat press warna biru;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si, Apt., M.Si, dan rekan, dengan No. LAB. : 7308/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Krisal Metafetamina; 3 (tiga) butir tablet warna coklat muda bentuk “Batman” adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina); 3 (tiga) butir tablet warna coklat muda bentuk “Batman” adalah benar tablet dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), semuanya terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan anak kandung Terdakwa yang bernama MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD Bin BAHRUN dan Terdakwa mengetahui anaknya bisa memakai sabu-sabu namun Terdakwa tidak melaporkan ke Polisi karena Terdakwa takut untuk melaporkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu, Primair melanggar Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiair melanggar Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan kata “setiap orang“ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Bahrun alias Arun Bin Muhdar**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh terdakwa-terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, maka dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘Tanpa hak’ atau “Melawan Hukum” adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan unsur ke dua ini, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi bagi diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsideritas, yaitu melanggar pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dalam dakwaan primair di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam dakwaan subsideritas ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 4 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana. Ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU. Sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dan dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 Wita di rumah Terdakwa sendiri di Jalan KS. Tubun Gang II Damai No. 62 Rt.27 Rw.09 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin karena ditemukan narkotika di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 Wita anak Terdakwa bernama MUHAMMAD ZIAD Als ZIAD Bin BAHRUN melalui telepon (HP) menyuruh Terdakwa untuk memindahkan sabu-sabu yang disimpan didekat tumpukan baju kotor yang berada di dapur rumah Terdakwa sambil mengatakan bahwa ada petugas Polisi melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkusan plastik warna hitam didekat tumpukan baju kotor dan meletakkan dibelakang dapur sedangkan 1 (satu) bungkusan plastik dan alat press diletakkan disamping rumah Terdakwa tepatnya dibawah lantai rumah tetangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polisi melakukan penangkapan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) kantongan plastik hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 100,82 (seratus koma delapan puluh dua) gram, 596 (lima ratus sembilan puluh enam) butir tablet extacy, 1 (satu) buah kantongan plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat total 33,18 (tiga puluh tiga koma delapan belas) gram dan 1 (satu) buah alat press warna biru;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si, Apt., M.Si, dan rekan, dengan No. LAB. : 7308/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Krisal Metafetamina; 3 (tiga) butir tablet warna coklat muda bentuk “Batman” adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina); 3 (tiga) butir tablet warna coklat muda bentuk “Batman” adalah benar tablet dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), semuanya terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa saat mengetahui adanya penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika secara tidak sah berupa sabu-sabu dan extacy oleh orang bernama Muhammad Ziad dalam hal ini anak kandung Terdakwa sendiri,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tengang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berisikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini. oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Peraturan lain bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Bahrun alias Arun Bin Muhdar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Bahrun alias Arun Bin Muhdar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";**
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 10 (sepuluh) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 134 (seratus tiga puluh empat) Gram;
   - 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) butir Tablet Extacy / Inex warna Cokelat Muda bentuk Batman dengan berat bersih (netto) 101,85 (seratus satu koma delapan lima) Gram;
   - 209 (dua ratus sembilan) butir Tablet Extacy / Inex warna Hijau Muda bentuk huruf B dengan berat bersih (netto) 79,89 (tujuh puluh sembilan koma delapan sembilan) Gram;
   - 1 (satu) pak Plastik Klip ukuran Sedang;
   - 1 (satu) pak Plastik Klip ukuran Kecil;
   - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Hitam Silver;
   - 1 (satu) buah Alat Press warna Biru;
   - 2 (dua) buah Kantongan Plastik warna Hitam;
   - 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia warna Hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H. dan Sutisna Sawati, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuraidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.	Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.
Sutisna Sawati, S.H.	

Panitera Pengganti,

Zuraidah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)